

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת מטי צרפתי הרכבי
מירב כהן

3092/25/פ

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – הרחבת חובת הייצוג ההולם של נשים בגופים ציבוריים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6ג בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951¹, בסעיף 6ג, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) ההנהלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בגוף הציבורי בהתאם ליעד שיקבע, ולשם כך תנקוט באמצעים הנדרשים בנסיבות העניין כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם לנשים, לרבות באמצעים אלה :

(1) ביצוע התאמות במבדקי קבלה לעבודה, בהכשרה ובהדרכה לעבודה, מבלי שהדבר יטיל על המעביד נטל כבד מדי ; לעניין סעיף זה, "נטל כבד מדי" – נטל בלתי סביר בנסיבות העניין ;

(2) (א) ייעוד משרות אשר יועסקו בהן רק נשים, בהתאם ליחס בין הנשים לכלל האוכלוסייה, לפי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), במשך חמש השנים הראשונות מיום התחילה, ייעדו משרות כאמור בכפל היחס בין אוכלוסיית הנשים לכלל האוכלוסייה ;

(ג) המשרות הייעודיות כאמור בפסקת משנה (א) יוקצו באופן יחסי לכל סוגי המשרות והדרגות בגוף הציבורי ;

(3) מתן עדיפות למועמדות מקרב נשים אם הן בעלות כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, לעניין משרה או קבוצת משרות או לעניין דרגה או קבוצת דרגות שתפרט ההנהלה, ולתקופה שתיקבע.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 248.

(ה) הוראות סעיף קטן זה יחולו על גוף ציבורי המונה יותר מ-40 עובדים.

(ו) הוראות סעיף קטן זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בגוף ציבורי, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל."

ד ב ר י ה ס ב ר

נשים במדינת ישראל מהוות 51% מהאוכלוסייה. הן מוכשרות, בעלות השכלה מגוונת בשיעור זהה ואף גבוה יותר מהשכלת גברים ואף על פי כן, קיימים עדיין פערים משמעותיים במידת השתלבותן בשוק העבודה ובשיעור השכר שהן מקבלות.

גם בגופים ציבוריים, מספר הנשים המועסקות אינו משקף את מספרן באוכלוסייה ובפרט במסגרת הדרגות והמשרות הבכירות בחברות אלה, שם ייצוגן נמוך ביותר.

חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951, אמנם עיגן את הצורך במתן ייצוג הולם לנשים, אך במבחן הזמן והתוצאה עולה כי נדרש להוסיף ולקבוע צעדים קונקרטיים אשר ינחו ויאפשרו את יישום החובה באופן ברור ומעשי.

לכן, מוצע תיקון זה אשר קובע בין השאר ביצוע התאמות למשרות, קביעת ייעוד משרות והרחבת חובת הייצוג ההולם לכל דרכי הקבלה לעבודה ודרכי הקידום השונות בגופים ציבוריים, פרט לכאלה המונים פחות מ-40 עובדים.

כמו כן, מוצע לקבוע כי במשך חמש השנים הראשונות מיום התחילה, ייועדו משרות כאמור בכפל היחס בין אוכלוסיית הנשים לכלל האוכלוסייה כדי לקדם באופן אפקטיבי ומהיר את יישום הוראות החוק וכדי לתת מענה לפער הקיים כיום במדינת ישראל בכל הנוגע להעסקת נשים.

לבסוף, מוצע כי הוראות הסעיף המוצע יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום לעבודה בגוף הציבורי, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)